民事起诉状

（侵害著作权及邻接权纠纷）

<table>
<tr><td colspan="2">说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。
★特别提示★
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">当事人信息</td></tr>
<tr><td>原告
（自然人）</td><td>姓名：
性别：男□　女□
出生日期：　年　月　日　　民族：
工作单位：　　职务：　　联系电话：
住所地（户籍所在地）：
经常居住地：
证件类型：
证件号码：</td></tr>
<tr><td>原告
（法人、非法人组织）</td><td>名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□
其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□
社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□
所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____</td></tr>
</table>

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码：

第三人 （法人、非法人组织）	类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）民营□　其他_____

诉讼请求

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 停止侵权	□立即停止使用与原告作品　　（作品名称 / 登记证号） 相同 / 实质性相似的作品： 侵权链接 / 标题：
2. 赔偿经济损失	经济损失　　元 原告损失□　被告获利□　许可费用□　法定赔偿□ 惩罚性赔偿□　基数□　倍数□ 计算依据或参考因素：
3. 支付合理费用	有□　律师费　　元　律师费凭证：有□　无□ 取证费　　元　取证费凭证：有□　无□ 差旅费　　元　差旅费凭证：有□　无□ 其他 无□
4. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
5. 其他请求	如是否主张连带赔偿责任、赔礼道歉、消除影响等其他请求

事实与理由

（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 著作权主体	原告著作权主体身份为：1. 作者或视为作者的法人或非法人组织□　2. 继受主体：被许可人□（原告与著作权人签订授权合同的时间、合同名称及有效期及权限、区域　　，获得授权的性质：独占□　排他□　普通□）；受让人□；继承人□；受遗赠人□ 作品性质属于：1. 合作作品□　2. 汇编作品□　3. 演绎作品□　4. 职务作品□　5. 委托作品□　6. 其他□。

2. 著作权客体	作品名称为：　　，作品完成时间：　　，作品首次公开发表时间、地方及方式：　　，是否进行版权登记：是□　否□，登记时间：　　，作品类别为：1. 文字作品□　2. 口述作品□　3. 音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品□　4. 美术、建筑作品□　5. 摄影作品□　6. 视听作品□　7. 工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品□　8. 计算机软件□　9. 符合作品特征的其他智力成果□。 请提供权属证明。
3. 涉嫌侵害著作人身权或财产权的种类	1. 发表权□　2. 署名权□　3. 修改权□　4. 保护作品完整权□　5. 复制权□　6. 发行权□　7. 出租权□　8. 展览权□　9. 表演权□　10. 放映权□　11. 广播权□　12. 信息网络传播权（原告是否向被告发出侵权通知：□是　□否，时间及内容：　　）□　13. 摄制权□　14. 改编权□　15. 翻译权□　16. 汇编权□　17. 其他□
4. 被诉侵权行为方式	□ 1. 未经著作权人许可，发表其作品的 □ 2. 未经合作作者许可，将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的 □ 3. 没有参加创作，为谋取个人名利，在他人作品上署名的 □ 4. 歪曲、篡改他人作品的 □ 5. 剽窃他人作品的 □ 6. 未经著作权人许可，以展览、摄制电影和以类似摄制电影的方法使用作品，或者以改编、翻译、注释等方式使用作品的 □ 7. 使用他人作品，应当支付报酬而未支付的 □ 8. 未经电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人或者与著作权有关的权利人许可，出租其作品或者录音录像制品的 □ 9. 未经出版者许可，使用其出版的图书、期刊的版式设计的 □ 10. 未经表演者许可，从现场直播或者公开传送其现场表演，或者录制其表演的 □ 11. 录音录像制作者权侵权、广播组织权侵权 □ 12. 其他 （可补充被告使用作品的具体方式及载体，比对证据等内容及依据）
5. 被诉侵权行为发生的时间、地点	
6. 是否发送侵权通知	具体情况，□是　□否，依据（证据）
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	具体情况，依据（证据）
8. 证据清单（可另附页）	
关联案件信息	
无□ 有□　内容：　　件（已结、未结）、案号、案由、当事人、审理法院、案件进展等（可另附页）	

对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：

附件

原告证据清单

编号	页码	证据名称	证据来源	拟证明事项
1. 涉案著作权客体的证据				
1–1		作品登记证书、底稿、原件、取得权利的合同、认证机构出具的证明等		
2. 被诉侵权行为证据				
2–1		被告实施了被诉侵权行为的证据		
2–2		被告曾接触涉案著作权客体的证据		
2–3		侵权作品与原作独创性部分实质性相似		
3. 责任承担证据				
3–1		被告侵权期间证据		
3–2		原告实际损失或被告违法所得证据		
4. 其他证据				
4–1				

提交人：

提交时间：